

0073237-24.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2829/2017 -

43º Distrito Policial - Cidade Ademar, 362/2017 - 43º Distrito Policial - Cidade

Ademar

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LARISSA FERNANDES MARIANO LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0073237-24.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0073237-24.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2829/2017 -

43º Distrito Policial - Cidade Ademar, 362/2017 - 43º Distrito Policial - Cidade

Ademar

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LARISSA FERNANDES MARIANO LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

LARISSA FERNANDES MARIANO LOPES, qualificada nos autos, foi condenada às penas de 01 (um) ano e pagamento de 10 (dez) dias multa, no mínimo legal, pelo cometimento do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Após o trânsito e mantida a pena, determinou-se o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para oferecimento da suspensão condicional da pena.

Referida sentença foi publicada em cartório aos 14/fevereiro/2018.

A d. Defesa interpôs recurso e os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça, tendo o V. Acórdão sido publicado em 24/março/2022.

Manifestação ministerial pela ocorrência da prescrição.

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição, causa de extinção da punibilidade.

A pena imposta para a acusada de 01 (um) ano de reclusão, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos. Atento ao fato de que a ré era menor de 21 anos na data dos fatos, a prazo prescricional é reduzido pela metade, ou seja, 02 (dois) anos.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido da publicação da sentença condenatória (14/02/2018) até o trânsito em julgado do V. Acórdão (12/04/2022) transcorreram mais de 04 (quatro) anos.

Decisão.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de LARISSA FERNANDES MARIANO LOPES, na forma do artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso V, c.c. artigo 115, todos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Drogas e celular apreendido: determinação na sentença.

Sacola apreendida: destrua-se.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 16 de maio de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)